

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 328/2536

นาง เรืองฤดี นรสิทธิ์หรือสำเร็จ
นาย ถวิล ทีปังกร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177

ป.วิ.อ. มาตรา 158

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยเบิกความเท็จต่อศาลในการพิจารณาคดีแพ่ง เรื่อง ฟ้องหย่า ซึ่งมีข้อสำคัญในคดีว่าโจทก์จงใจละทิ้งร้าง ส.สามิโจทก์ไปเกินกว่า 1 ปีตามที่ ส.อ้างเป็นเหตุฟ้องหย่าหรือไม่โจทก์ได้บรรยายรายละเอียดข้อความที่จำเลยเบิกความ กับบรรยายว่าความจริงเป็นอย่างไร และคำเบิกความของจำเลยเป็นข้อสำคัญในคดีโดยกล่าวว่าศาลได้เชื่อคำเบิกความของจำเลยว่าโจทก์ได้จงใจละทิ้งร้าง ส.ไปเกินกว่า 1 ปีจริง และพิพากษาให้หย่ากัน อันเป็นการบรรยายฟ้องให้เห็นว่า คำเบิกความเท็จของจำเลยเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไรแล้ว ฟ้องโจทก์จึงขอด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้เบิกความเป็นพยานโจทก์ในการพิจารณาคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 166/2529 ของศาลชั้นต้นระหว่างนายสาธิต นรสีห์ โจทก์ นางเริง ฤดี นรสีห์จำเลย เรื่องฟ้องหย่า โดยจำเลยเบิกความอันเป็นเท็จมีข้อความว่า "ข้าฯ ไปมาหาสู่กับโจทก์เสมอ เมื่อปลายปี 2525 ก็ปรากฏว่าจำเลยหายไป ไม่ได้พบกับ จำเลยอีกจนปัจจุบันนี้" คำเบิกความดังกล่าวเป็นข้อสำคัญในคดีเพราะเป็นเหตุให้ศาล

เชื่อว่าโจทก์จงใจละทิ้งร้านนายสาธิตสามีโจทก์ โดยหนีออกจากบ้านไปไม่ทราบที่อยู่ เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว ซึ่งเป็นเหตุหย่าตามที่นายสาธิตอ้างด้วยคำเบิกความเท็จของ จำเลยทำให้ศาลพิพากษาให้นายสาธิตและโจทก์หย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยา กัน แต่ความเป็นจริงนายสาธิตได้ส่งเสียเลี้ยงดูโจทก์ตลอดมา และโจทก์มิได้ละทิ้งร้าน นายสาธิต โดยหนีออกจากบ้านไปแต่ประการใด ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 177

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177 วรรคแรก ให้จำคุก 1 ปี ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาจำเลยข้อแรกว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องที่ ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158(5) หรือไม่ คดีนี้โจทก์ บรรยายฟ้องว่า จำเลยเบิกความเท็จต่อศาลในการพิจารณาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 166/2529 ของศาลชั้นต้น ระหว่างนายสาธิต นรสีห์ โจทก์ นางเริงฤดี นรสีห์จำเลย เรื่องฟ้องหย่า ซึ่งมีข้อสำคัญในคดีว่า โจทก์จงใจละทิ้งร้านนายสาธิตไปเกินกว่า 1 ปี หรือไม่ โจทก์ได้บรรยายรายละเอียดข้อความที่จำเลยเบิกความ กับบรรยายว่าความ จริงเป็นอย่างไร และคำเบิกความของจำเลยเป็นข้อสำคัญในคดีโดยกล่าวว่าศาลได้ เชื่อคำเบิกความของจำเลยว่าโจทก์ได้จงใจละทิ้งร้านนายสาธิตไปเกินกว่า 1 ปีจริง และพิพากษาให้หย่ากัน อันเป็นการบรรยายฟ้องให้เห็นว่าคำเบิกความเท็จของจำเลย เป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไรแล้ว ฟ้องโจทก์ จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 158(5) ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>